AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3170810 - SP (2026/0040544-7)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
AGRAVANTE	:	W R F
ADVOGADOS	:	FAHD DIB JUNIOR - SP225274
		HENRIQUE NOGUEIRA HERNANDES - SP355981
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.	:	A G B
ADVOGADO	:	SÉRGIO AFONSO MENDES - SP137370

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.

2. Fato relevante. Agravante condenado pelos arts. 35 e 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, nos autos de apelação criminal julgada por Tribunal estadual. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial por múltiplos óbices: inadequação quanto à matéria constitucional; deficiência de fundamentação; ausência de prequestionamento quanto à detração; não comprovação do dissídio; incidência das Súmulas n. 7 e n. 518 do STJ.

3. As decisões anteriores. Foi deixado de conhecer do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos relativos às Súmulas n. 283 do STF e n. 518 do STJ e ao pressuposto de adequação quanto à matéria constitucional. Nas razões do agravo regimental, o Agravante reiterou argumentos de mérito, sem enfrentar concretamente tais óbices.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, notadamente quanto à incidência dos óbices das Súmulas n. 283 do STF e n.

Documento eletrônico VDA57581713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/06/2026 às 15:31:09 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/06/2026 15:31:01
Código de Controle do Documento: edd72c8d-3628-452f-b49a-57683a2180d4

518 do STJ e ao pressuposto de adequação da matéria constitucional, pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

5. O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada; a mera reiteração das razões de mérito do recurso especial não supre o ônus recursal.

6. A falta de enfrentamento concreto dos óbices indicados — Súmulas n. 283 do STF e n. 518 do STJ e inadequação quanto à matéria constitucional — atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.

7. Aplica-se, por analogia ao processo penal, o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e os arts. 259, § 2º, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que impõem ao recorrente o dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento:

---

1. O recorrente deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ e inviabilidade de conhecimento do agravo regimental. 2. A mera reiteração de razões de mérito não satisfaz o ônus de impugnação específica exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.021, § 1º; RISTJ, arts. 259, § 2º, e 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 518; STF, Súmula 283; Lei n. 11.343/2006, arts. 35 e 40, VI

Jurisprudência relevante citada:

—

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo regimental interposto por **W. R. F.** contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.

Consta dos autos que o agravante WRF foi condenado pela prática do crime tipificado nos arts. 35 e 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, nos autos da Apelação Criminal n. 0001848-22.2016.8.26.0047, julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A Corte de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento nos seguintes óbices: a) a alegada contrariedade à Constituição Federal somente deveria ser objeto de recurso extraordinário, não sendo preenchido o pressuposto objetivo da adequação; b) a insubmissão foi interposta sem a

Documento eletrônico VDA57581713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/06/2026 às 15:31:09 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/06/2026 15:31:01
Código de Controle do Documento: edd72c8d-3628-452f-b49a-57683a2180d4

fundamentação necessária, quer porque não foram precisamente indicadas as razões da vulneração, quer porque não foram devidamente atacados todos os argumentos do acórdão; c) não foi observado o prequestionamento da matéria no que se refere à detração; d) não se comprovou razoavelmente o dissídio jurisprudencial, pois não foram preenchidas as condições exigidas pela legislação; e) incide ao caso a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial; e f) é aplicável o óbice da Súmula n. 518 do STJ, uma vez que não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.

Deixei de conhecer do agravo em recurso especial por entender que o agravante não impugnou de forma específica e pormenorizada os fundamentos relativos às Súmulas n. 283 do STF e 518 do STJ e ao pressuposto de adequação quanto à matéria constitucional, limitando-se a sustentar genericamente que não pretendia o reexame de provas e a reiterar as teses de mérito sobre a violação do art. 155 do CPP e a existência de dissídio, sem demonstrar como tais teses superariam os óbices processuais detectados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Sobreveio, então, o presente agravo regimental (fls. 2312/2317), no qual o agravante requer o conhecimento e provimento do agravo em recurso especial, para que o recurso especial seja regularmente admitido e julgado por esta Corte.

O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contraminuta pelo não processamento ou, caso conhecido, pelo não provimento do agravo regimental (fls. 2338/2341).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS (Relatora):

Inicialmente, deixei de conhecer do agravo em recurso especial nos seguintes termos (fls. 2304/2305):

> "*WRF interpõe agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial interposto com fulcro no art. 105, III, 'a' e 'c', da Constituição Federal, nos autos da Apelação Criminal n. 0001848-22.2016.8.26.0047.*
>
> *A decisão agravada apontou os seguintes óbices à admissibilidade do recurso especial: a) a alegada contrariedade à Constituição Federal somente deveria ser objeto de recurso extraordinário, não sendo preenchido o pressuposto objetivo da adequação; b) a insubmissão foi interposta sem a fundamentação necessária, quer porque não foram precisamente indicadas as razões da vulneração, quer porque não foram devidamente atacados todos os argumentos do acórdão; c) não foi observado o prequestionamento da matéria no que atine à detração; d) não se comprovou razoavelmente o dissídio jurisprudencial, pois não foram preenchidas as condições exigidas pela legislação; e) incide ao caso a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretenção de simples reexame de prova não enseja recurso especial; e f) é aplicável o óbice da Súmula n. 518 do STJ, uma vez que não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.*

Documento eletrônico VDA57581713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/06/2026 às 15:31:09 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/06/2026 15:31:01
Código de Controle do Documento: edd72c8d-3628-452f-b49a-57683a2180d4

Compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente todos os fundamentos adotados pela instância de origem para negar seguimento ao reclamo, conforme o princípio da dialeticidade que norteia os recursos.

No entanto, verifica-se que WRF não impugnou de forma específica e pormenorizada os fundamentos relativos às Súmulas n. 283 do STF e 518 do STJ e ao pressuposto de adequação quanto à matéria constitucional.

O recorrente limitou-se a sustentar genericamente que não pretende o reexame de provas e a reiterar as teses de mérito sobre a violação do art. 155 do CPP e a existência de dissídio, sem demonstrar como tais teses superariam os óbices processuais detectados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A mera reiteração de argumentos do recurso especial ou a afirmação genérica de que os pressupostos estariam preenchidos não satisfazem o ônus da impugnação específica.

Portanto, diante da deficiência na impugnação dos óbices processuais, resta inviabilizada a análise do inconformismo. À vista do exposto, não conço do agravo em recurso especial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2026."

Não obstante, nas razões do presente agravo regimental (fls. 2312/2317), o agravante deixou, novamente, de impugnar os fundamentos da decisão agravada.

O agravante limitou-se a afirmar que indicou expressamente os dispositivos legais violados e que não pretendia o reexame do material probatório, reiterando as razões do recurso especial quanto à invalidação do ato judicial que teria contrariado a legislação federal e a Constituição. Em nenhum momento, contudo, enfrentou os óbices especificamente identificados na decisão agravada, a saber: a ausência de impugnação aos fundamentos das Súmulas n. 283 do STF e 518 do STJ e ao pressuposto da adequação quanto à matéria constitucional.

Nesse contexto, atrai-se, mais uma vez, o óbice da Súmula n. 182 desta Corte Superior, porquanto inadmissível o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Vejam-se os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.

III. Razões de decidir. 3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na decisão que inadmitiu o recurso especial. 4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial. 5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em

Documento eletrônico VDA57581713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/06/2026 às 15:31:09 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/06/2026 15:31:01
Código de Controle do Documento: edd72c8d-3628-452f-b49a-57683a2180d4

recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.942.636/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 22/10/2025.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ. 2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente impugnadas. 3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial, limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal. 5. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp n. 2.612.329/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Ressalte-se que a simples reiteração das razões de mérito do recurso especial não supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da dialeticidade recursal. A legislação processual, mais precisamente o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e os arts. 259, § 2º, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, aplicados por analogia ao processo penal, impõem ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, de modo que a inobservância dessa exigência impede o exame do mérito do agravo regimental.

Ante o exposto, **não conheço** o agravo regimental.

É o voto.

Documento eletrônico VDA57581713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/06/2026 às 15:31:09 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/06/2026 15:31:01
Código de Controle do Documento: edd72c8d-3628-452f-b49a-57683a2180d4